

ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования

г. Советский

«___» _____ 20__ г.

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензия на осуществление образовательной деятельности № ЛО35-01304-86/00175759 от 01.03.2022 года, Свидетельства о государственной аккредитации № 1365 от 10.03.2023 года выданными Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Болдыревой Надежды Николаевны, действующего на основании Устава утвержденного Распоряжением № 13-Р-461 от 21.03.2014 г., согласованного Приказом № 295 от 18.03.2014 г., регистрация в ФНС № 182 от 16.04.2014 года, с изменениями от 29.12.2015 г, 12.01.2017 г., 02.03.2017 г., 13.05.2019 г.,

_____,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", и _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

Именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _____.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _____.

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом государственного образца либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.

II. Взаимодействие сторон

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;

2.3.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

2.3.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.3.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве студента;

2.4.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.4.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;

2.4.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;

2.4.5.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;

2.4.6.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также по требованию Исполнителя предоставлять для сверки платежные документы, подтверждающие такую оплату.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Стоимость образовательных услуг за учебный год составляет _____. Оплата за каждый семестр (полугодие) обучения производится в срок до 30 августа в сумме _____ и до 30 декабря в сумме _____, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441.

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

4.7. Формой одностороннего отказа от исполнения Договора является заявление соответствующей стороны по договору, в том числе заявление Обучающегося об отчислении по собственному желанию. Моментом отказа стороны от исполнения договора является дата заявления Заказчика (Обучающегося).

4.8. Размер фактически понесенных Исполнителем расходов определяется пропорционально количеству дней, в течение которых оказывались услуги до даты проставления уполномоченным лицом Исполнителя резолюции «в приказ» на представлении об отчислении, и исходя из количества оказанных услуг и их стоимости, установленной договором и локальными актами Исполнителя.

В случае отчисления Обучающегося по итогам учебного года в целом расчет фактических расходов Исполнителя производится за период обучения не превышающий семестр, в течение которого возникли основания для отчисления.

4.9. Неявка Обучающегося на учебные занятия, промежуточную или итоговую аттестацию, непредставление контрольных, курсовых и иных работ не является основанием для приостановления или прекращения исполнения Исполнителем своих обязательств по договору. В таком случае образовательная деятельность ведется Исполнителем в соответствии с условиями договора, утвержденным учебным планом и графиком занятий до момента истечения срока действия договора или его расторжения и подлежит оплате Заказчиком в соответствии с условиями Договора.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30 (тридцати) дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

- 5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги (или) закончить оказание образовательной услуги;
- 5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- 5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- 5.4.4. Расторгнуть Договор.
- 5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а так же нуждающемуся в социальной помощи.

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа, о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель

БУ «Советский политехнический
колледж»
628240, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Советский район, г.
Советский, ул. Макаренко, 1
ИНН/КПП 8615010128/861501001
ОКПО 48729153 ОГРН 1038600300705
Департамент финансов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры
(БУ «Советский политехнический
колледж» л/с 230338410)
Казначейский счет 03224643718000008700
БИК 007162163
Единый казначейский счет (ЕКС)
40102810245370000007 РКЦ Ханты-
Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре г. Ханты-
Мансийск
Тел./Факс: 8(34675)3-22-71

_____ Н.Н. Болдырева

Заказчик

Ф.И.О. _____
Дата рождения _____ Паспорт серия _____ №
_____ выдан _____
дата выдачи «____» _____ г.
Адрес места жительства, адрес по прописке

№ телефона _____
_____/_____/_____

Обучающийся

Ф.И.О. _____
Дата рождения _____ Паспорт серия _____ №
_____ выдан _____ дата выдачи «____»
_____ г.
Адрес места жительства, адрес по прописке

№ телефона _____
_____/_____/_____